SOCOM NUOVA

Via Argine, 504 - 80147 Napoli
Tel. 0812588111 - comunicazioni@socom-nuova.com
P.Iva 06606660634 - socom-nuova@pec.it
www.socomnuova.com

IVECO
IVECO BUS
PIAGGIO COMMERCIAL

PROPOSTA D'ORDINE PER L'ACQUISTO DI VEICOLI ALLA SOCOM NUOVA SRL

Napoli, lì

ANAGRAFICA CLIENTE

Il cliente | Referente

Sede Legale | Città | CAP

Sede Operativa | Città | CAP

Partita IVA | Codice SDI | Pec

Telefono | Cellulare | E-mail

Propone a SOCOM NUOVA SRL ordine per n° veicoli

ORDINE VEICOLO

Modello | Passo | Colore

Allestimento

Optional

Configurazione CRM n°

Deposito cauzionale da versare (IVA esclusa) €

Prezzo per veicolo (IVA esclusa) € | Prezzo totale fornitura (IVA esclusa) €

PERMUTA

Ritiro usato Marca | Modello | Stato d'uso

Targa | Telaio | 1° immatricolazione

Prezzo concordato permuta (IVA esclusa) €

REGOLAMENTO

Modalità di pagamento

Nel regolamento sono incluse le seguenti spese:

☐ Attivazione cronotachigrafo; ☐ Trasporto; ☐ Collaudo e imm.ne; ☐ C/proprio; ☐ C/terzi;

Venditore | Termine indicativo di consegna

Note e commenti

CONDIZIONI GENERALI - Il presente ordine ed il contratto derivante dalla sua accettazione sono disciplinati dalle Condizioni Generali riprodotte sul presente modulo, che il cliente dichiara di conoscere ed accettare.

Timbro e firma _____

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, si approvano specificatamente le seguenti clausole delle Condizioni Generali riprodotte sul presente modulo: 4. Deposito cauzionale; 5. Prezzo; 6. Termini di pagamento; 10. Termine indicativo di consegna; 11. Ritiro del veicolo; 12. Garanzia; 13. Decadenza della garanzia; 14. Allestimenti e/o attrezzature supplementari; 15. Risoluzione per inadempimento; 16. Dati informativi e caratteristiche costruttive; 17. Limitazione alla facoltà di utilizzare il Veicolo Nuovo; 19. Foro esclusivamente competente; 21. Aggiornamenti OTA.

Timbro e firma _____

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del prospetto informativo in materia di trattamento dei dati personali riprodotto sul presente modulo ed affisso nei locali del Concessionario o consegnatogli in copia; di essere a conoscenza di quanto in esso indicato e, in particolare, del suo diritto di opporsi gratuitamente al trattamento di dati personali ai fini di informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche di mercato, comunicazione commerciale interattiva; di consentire che i dati personali comunicati al Concessionario siano sottoposti a trattamento, per l'acquisizione di informative precontrattuali e per finalità gestionali, statistiche, assicurative e di tutela del credito nonché comunicati ad istituti operanti nel settore del credito o delle assicurazioni.

Timbro e firma _____

CONDIZIONI GENERALI

I - DEFINIZIONI ED OGGETTO

1. DEFINIZIONI

1.1 Nelle presenti condizioni generali si intenderà per:
“ORDINE”: la presente proposta di ordine per l’acquisto di veicoli;
“CLIENTE”: il soggetto come tale individuato sulla proposta di ordine;
“COSTRUTTORE”: la casa costruttrice del Veicolo Nuovo;
“CONCESSIONARIO”: il soggetto come tale individuato sulla proposta di ordine;
“VEICOLO NUOVO”: il veicolo identificato nella proposta di ordine;
“CONDIZIONI GENERALI”: le presenti condizioni generali di contratto;
“CONDIZIONI PARTICOLARI”: le condizioni precisate dalle parti nella proposta di ordine;
“VEICOLO USATO”: il veicolo usato di proprietà del Cliente eventualmente concesso in permuta al Concessionario;
“TERMINE INDICATIVO DI CONSEGNA”: la data indicata nella proposta di ordine;
“CONTRATTO”: il contratto di cui all’art. 3 delle condizioni generali.

2. OGGETTO

2.1 Le condizioni generali disciplinano la vendita dal Concessionario al Cliente del veicolo nuovo, nonché l’acquisto da parte del Concessionario del veicolo usato ove previsto;

2.2 Al contratto non si applicano, ove esistenti, le condizioni generali del contratto del Cliente.

II - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

3. ORDINE

3.1 L’ordine costituisce semplice proposta del Cliente per l’acquisto dal Concessionario del veicolo nuovo, e per la vendita, ove prevista, del veicolo usato al Concessionario, secondo quanto previsto dalle condizioni particolari e dalle condizioni generali; il Concessionario si riserva di accettare o meno tale proposta;

3.2 Il Contratto si conclude con l’accettazione in forma scritta a mezzo raccomandata A.R. e/o PEC e/o FAX da parte del Concessionario, attraverso le persone che legittimamente lo rappresentano; in ogni caso l’esecuzione del contratto è subordinata alla disponibilità del prodotto da parte della Casa Costruttrice del veicolo;

3.3 I procacciatori, i venditori, i produttori e gli intermediari, non hanno alcun potere di rappresentare il Concessionario.

4. DEPOSITO CAUZIONALE

4.1 La somma indicata nell’ordine è depositata dal Cliente a garanzia dell’osservanza da parte sua del vincolo derivante dalla proposta e sarà incamerata dal Concessionario nel caso in cui il Cliente revochi/annulli la propria proposta salvo il risarcimento del maggior danno;

4.2 Nel caso in cui il Concessionario non accetti l’Ordine del Cliente, restituirà tale somma al Cliente alla scadenza di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’ordine e l’ordine si intenderà annullato;

4.3 Nel caso in cui il Concessionario accetti l’Ordine del Cliente, il Concessionario imputerà la somma a quanto dovuto dal Cliente per l’acquisto del veicolo nuovo;

4.4 Qualora non sia versato un deposito cauzionale, se il Cliente revoca/annulla la proposta sia prima che dopo l’accettazione del Concessionario, egli sarà tenuto a corrispondere al Concessionario, a titolo di penale ex art. 1382 del codice civile, una somma pari al 10% del prezzo fornitura pattuito come indicato nella proposta di ordine sottoscritta dal cliente medesimo, salvo risarcimento del maggior danno.

III - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

5. PREZZO

5.1 Il prezzo del veicolo, IVA esclusa, è quello indicato nelle condizioni particolari della proposta.

5.2 Nel caso in cui, nel periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione dell’ordine e la scadenza del termine indicativo di consegna, il prezzo di listino (listino Italia del costruttore) del modello oggetto del contratto subisca aumenti, sarà facoltà del Concessionario applicare al prezzo del veicolo nuovo un aumento pari a quello applicato dal costruttore;

5.3 Ove tale aumento risultasse superiore al 5%, il Concessionario ne darà tempestiva comunicazione al Cliente che avrà facoltà di recedere dal contratto manifestando la sua volontà a mezzo raccomandata e/o PEC che, pena la decadenza, dovrà pervenire entro 5 giorni dalla comunicazione del Concessionario;

5.4 Il prezzo non è comprensivo dei costi di trasporto, immatricolazione, assicurazione né degli eventuali altri oneri come bolli, tasse, imposte connessi alla vendita se non espressamente indicati nelle condizioni particolari dell’Ordine;

5.5 Il prezzo del veicolo usato è quello indicato nelle condizioni particolari dell’Ordine e fa riferimento allo stato d’uso del veicolo effettuato all’atto dell’Ordine. Resta inteso che se all’atto della consegna, il Concessionario valuterà uno stato d’uso del veicolo diverso da quello rilevato alla stipula del Contratto, si riserva di addebitare al Cliente eventuali spese di ripristino.

6. TERMINI DI PAGAMENTO

6.1 Salvo diverso accordo scritto risultante dalle condizioni particolari, il pagamento di quanto dovuto dal Cliente dovrà essere effettuato integralmente prima della immatricolazione del veicolo nuovo con le modalità concordate;

6.2 In difetto del pagamento, e salvo diverso accordo scritto, o in difetto della consegna dell’eventuale veicolo usato da parte del cliente, il Concessionario avrà la facoltà di sospendere l’immatricolazione del veicolo nuovo e la relativa consegna sino a che il Cliente non adempia.

6.3 Qualora la vendita venga effettuata ratealmente o comunque in modo dilazionato, essa dovrà considerarsi con patto di riservato dominio ai sensi degli artt. 1523 c.c. e segg.

6.4 A Socom Nuova S.r.l. è attribuito il possesso ed il diritto di ritenere le cose ed i beni del cliente per dare esecuzione all’ordine stesso, quali, a titolo di mero esempio, il telaio, l’allestimento, l’automezzo completo di allestimento oggetto del presente ordine ex art. 1152 c.c., nonché privilegio speciale su di essi per le obbligazioni tutte discendenti dal presente contratto ex artt. 2756 e 2762 c.c. Pertanto fino a quando il cliente non avrà pagato integralmente il corrispettivo di quanto dovuto in forza del presente contratto, salvo ed impregiudicato quanto previsto al precedente art. 6.3 in merito al riservato dominio, Socom Nuova S.r.l. potrà legittimamente trattenere i beni del cliente stesso, salva la facoltà di addebitare al cliente le spese di custodia degli stessi, nonché rivalersi sui crediti che essa dovesse vantare in forza del presente contratto procedendo alla vendita dei beni stessi.

7. RITARDI NELL’EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI

L’avviso di messa a disposizione costituisce per il Cliente costituzione in mora e pertanto, trascorsi 5 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione fatta dal Concessionario al Cliente a mezzo raccomandata A.R. e/o PEC e/o FAX senza che il Cliente provveda al saldo del prezzo, fermo restando la facoltà del Concessionario di risolvere il contratto, decorreranno gli interessi per ritardato pagamento ai sensi del decreto legislativo n. 231/2002.

8. CONSEGNA

8.1 La consegna del veicolo nuovo sarà effettuata, salvo diverso accordo contenuto nelle condizioni particolari, presso la sede del Concessionario;

8.2 Nel caso in cui le condizioni particolari prevedano che la consegna del veicolo nuovo avvenga presso la sede del Cliente od in altro luogo da questi indicato, il Concessionario provvederà per conto del cliente a portare il veicolo alla destinazione concordata e ad assicurarlo per i rischi inerenti al trasporto. I costi del trasporto e della assicurazione saranno a carico del Cliente. La consegna si intenderà effettuata al momento in cui il veicolo nuovo sarà rimesso al vettore per il trasporto a destinazione;

8.3 Il veicolo usato, insieme a tutti i documenti necessari al passaggio di proprietà, sarà consegnato al Concessionario presso la sua sede contestualmente al ritiro del veicolo nuovo.

9. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO E DELLE RESPONSABILITÀ

9.1 Il rischio del perimento del veicolo nuovo si trasferisce al Cliente nel momento della consegna come individuata nell'art. 8;

9.2 Dallo stesso momento, grava sul Cliente ogni responsabilità inerente alla custodia e alla circolazione del veicolo.

10. TERMINE INDICATIVO DI CONSEGNA

10.1 Il termine di consegna del veicolo nuovo è quello indicato nelle condizioni particolari dell'ordine e decorre dalla data in cui l'accettazione del Concessionario perviene al Cliente e non è essenziale.

10.2 Decorsi 60 giorni dalla scadenza del termine indicativo di consegna senza che la consegna sia avvenuta, è facoltà del Cliente recedere dal contratto.

10.3 Nel caso in cui il Cliente richieda variazioni di ordine in modo scritto ed il Concessionario le accetti, il termine di cui sopra può subire variazioni che saranno prontamente comunicate al Cliente;

10.4 È esclusa la facoltà del Cliente di richiedere somme a titolo di risarcimento danni per ritardi della consegna del veicolo nuovo;

10.5 Il Concessionario non è responsabile per i ritardi nella consegna dovuti a causa di forza maggiore, quali a titolo puramente esemplificativo difficoltà nell'approvvigionamento di materie prime del costruttore, agitazioni sindacali, interruzione di lavori, difficoltà nei trasporti, calamità naturali, provvedimenti di pubblica utilità.

10.6 Il veicolo usato ove presente dovrà essere consegnato dal Cliente al Concessionario contestualmente al ritiro del veicolo nuovo se non diversamente pattuito tra le parti.

11. RITIRO DEL VEICOLO

11.1 Il Cliente provvederà al ritiro del veicolo nuovo entro 10 giorni da quello in cui ha ricevuto dal Concessionario la comunicazione della messa a disposizione.

11.2 Il Cliente si obbliga all'atto del ritiro di fornire tagliando assicurativo con copertura dalla data e dall'orario del ritiro, con il vincolo a favore della Società di Leasing ove presente.

11.3 Decorsi ulteriori 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al punto 11.1 senza che il cliente abbia provveduto al ritiro del veicolo nuovo, il Concessionario avrà la facoltà di risolvere il contratto con lettera raccomandata A.R. e/o PEC e/o FAX, trattenendo la somma versata dal Cliente a titolo di deposito cauzionale e/o, nel caso di assenza pattuita di deposito cauzionale, avrà la facoltà di applicare la penale di cui al punto 4.4 del presente contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

IV - GARANZIA

12. GARANZIA

12.1 Il Concessionario si obbliga a prestare al Cliente, per i veicoli nuovi di serie come da produzione della Casa Costruttrice, la garanzia fornita da quest'ultima per il periodo massimo indicato nel Libretto di Garanzia, decorrente dalla data di prima immatricolazione, e secondo le modalità indicate dalla Casa Costruttrice. Dalla garanzia restano esclusi gli allestimenti e le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali sui Veicoli, tali da modificarli rispetto alla produzione della Casa Costruttrice, anche se tali allestimenti o modifiche sono stati commissionati dal Cliente al Concessionario, ma da questi non realizzati direttamente.

12.2 Le caratteristiche tecniche e funzionali del veicolo nuovo sono assicurate dal suo utilizzo in conformità alle istruzioni d'uso e manutenzione contenute nel relativo libretto consegnato all'atto del ritiro da parte del Cliente del veicolo nuovo.

12.3 Il contenuto della garanzia è esclusivamente quello indicato dalla Casa Costruttrice del veicolo nuovo, con esclusione di ogni responsabilità del Concessionario che non sia prevista da norme di legge inderogabili.

12.4 Eventuali ritardi nella esecuzione dei lavori in garanzia da parte del Concessionario non danno diritto al risarcimento dei danni, né a proroga della garanzia, né a rimborsi forfettari al Cliente.

12.5 Il Concessionario nell'ambito delle sue modalità operative, può intervenire sul veicolo ricoverato presso la sua sede per interventi in garanzia senza il preventivo assenso del Cliente, e sarà sua cura informare il Cliente sulle lavorazioni svolte.

12.6 Gli interventi eseguiti dal Concessionario in virtù della garanzia non possono prolungare la durata della garanzia stessa. Il Costruttore del veicolo nuovo è di diritto proprietario dei pezzi sostituiti a titolo di garanzia o a seguito di campagne di richiamo o interventi commerciali.

13. DECADENZA DELLA GARANZIA

13.1 Il Cliente decade dal diritto di garanzia qualora:

A) Non siano state osservate le istruzioni fornite dal costruttore del veicolo nuovo per l'uso e la manutenzione dello stesso;

B) Il veicolo sia stato modificato senza il consenso del costruttore;

C) I componenti per i quali viene chiesta la garanzia siano stati riparati da soggetti estranei alla rete di assistenza ufficiale del costruttore e la loro funzionalità sia stata pregiudicata da interventi eseguiti da tali soggetti.

V - DISPOSIZIONI GENERALI

14. ALLESTIMENTI E/O ATTREZZATURE SUPPLEMENTARI

14.1 Qualora nell'ordine siano indicati allestimenti o attrezzature supplementari da prodursi da soggetti diversi dal costruttore del veicolo nuovo, il Concessionario si intenderà aver ricevuto dal Cliente mandato a concludere in nome proprio ma per conto del Cliente un contratto di acquisto per la fornitura, montaggio ed installazione degli allestimenti indicati nelle condizioni particolari del presente ordine non assumendosi alcuna responsabilità sulla funzionalità ed efficienza degli stessi.

14.2 Il Concessionario svolgerà tale mandato con la migliore diligenza, ma è esclusa ogni sua responsabilità non prevista da norme inderogabili di legge per vizi o difetti di tali allestimenti e/o attrezzature;

14.3 La garanzia relativa a tali allestimenti e/o attrezzature verrà direttamente prestata, secondo quanto previsto dai documenti che li accompagneranno, dal soggetto presso il quale saranno acquistati dal Concessionario in nome e per conto del Cliente.

15. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

15.1 Il mancato pagamento del prezzo pattuito comporterà la facoltà del Concessionario di risolvere il contratto con lettera raccomandata A.R. e/o PEC e/o FAX trattenendo a titolo di penale quanto incassato sino a quel momento oltre al maggior danno;

15.2 In ogni ipotesi di risoluzione del contratto a qualsiasi causa dovuta, il Concessionario non ritirerà il veicolo usato del Cliente ove presente, o se già ritirato provvederà a restituirlo al Cliente.

16. DATI INFORMATIVI E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

16.1 I dati contenuti nelle pubblicazioni informative, schede tecniche ecc., relativi alle caratteristiche dei veicoli ed alle loro prestazioni (peso, velocità, consumi, ecc.) sono indicativi;

16.2 Il Cliente non può ricusare il veicolo nuovo messo a disposizione dal Concessionario, eccependo l'applicazione di modifiche del modello introdotte dal Costruttore successivamente all'ordine;

16.3 Il Concessionario non è tenuto ad assicurare che il veicolo nuovo abbia le modifiche del modello introdotte dal Costruttore successivamente alla data dell'ordine.

17. LIMITAZIONE ALLA FACOLTÀ DI UTILIZZARE IL VEICOLO NUOVO

17.1 Il Cliente si obbliga a non utilizzare il veicolo nuovo per un uso diverso da quello cui è destinato.

17.2 Le responsabilità eventualmente derivanti da un uso improprio del veicolo nuovo rimarranno ad esclusivo carico del Cliente.

17.3 L'inosservanza del divieto di cui al punto 17.1 comporta l'immediata decadenza del Cliente dal diritto della garanzia contrattuale di cui all'art. 12.

18. TRIBUTI ED ONERI

18.1 Ogni tributo, onere o formalità amministrativa inerente alla vendita del veicolo nuovo è a carico del Cliente.

18.2 L’assicurazione R.C. e Furto & Incendio deve essere stipulata a spese e cura del Cliente salvo accordi formalizzati dal Cliente con il Concessionario.

19. FORO ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE

19.1 Per qualsiasi controversia derivante dal presente ordine è esclusivamente competente il Foro di Napoli.

20. PRIVACY

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali del Cliente, al presente ordine è allegata la relativa informativa PRIVACY.

21. AGGIORNAMENTI OTA

21.1 Il Cliente riconosce e accetta che il Veicolo viene fornito come veicolo “predisposto per OTA”, dotato di connettività attiva e progettato per ricevere Aggiornamenti OTA. Tali aggiornamenti possono riguardare il software, le configurazioni e i parametri del Veicolo e sono finalizzati, tra l’altro, a migliorare la funzionalità, la sicurezza, la sicurezza informatica e la conformità normativa.

Gli aggiornamenti OTA possono essere notificati e resi disponibili tramite il display di infotainment, l’apposita applicazione mobile o qualsiasi altro canale digitale messo a disposizione da IVECO. Prima dell’esecuzione di un aggiornamento OTA, saranno rese disponibili attraverso il canale pertinente le informazioni appropriate relative all’aggiornamento, incluse, ove applicabile:

- lo scopo dell’aggiornamento;
- le principali modifiche funzionali;
- la durata prevista dell’aggiornamento;
- eventuali limitazioni temporanee delle funzionalità del Veicolo durante l’aggiornamento;
- istruzioni che possano aiutare a eseguire l’aggiornamento OTA in modo sicuro.

Qualora l’aggiornamento OTA richieda un’azione da parte del Cliente, al Cliente potrà essere richiesto di accettare, posticipare o rifiutare l’installazione dell’aggiornamento OTA, a meno che l’aggiornamento non sia qualificato come aggiornamento obbligatorio ai sensi del successivo articolo 21.3.

Il Cliente riconosce che gli Aggiornamenti OTA possono essere gestiti tramite il display dell’infotainment, la relativa applicazione mobile o qualsiasi altro canale digitale messo a disposizione da IVECO, sia direttamente dal Cliente che da persone che hanno accesso al Veicolo, compreso il conducente. Ai fini della presente, qualsiasi azione intrapresa tramite tali canali da persone che hanno accesso al Veicolo sarà considerata come eseguita sotto la responsabilità del Cliente. Il Cliente dovrà assicurarsi che tali persone siano adeguatamente informate e istruite sulle funzionalità dell’aggiornamento OTA, sulle opzioni disponibili, sulle istruzioni interne del Cliente stesso e sulle informazioni e istruzioni fornite da IVECO per l’esecuzione sicura e corretta degli aggiornamenti OTA.

Al completamento dell’aggiornamento OTA, sarà fornita una conferma dell’esito che, ove applicabile, includerà le informazioni aggiornate necessarie per il corretto utilizzo del Veicolo.

Se l’aggiornamento OTA non può essere eseguito a causa di problemi di connettività o condizioni tecniche, IVECO non potrà essere ritenuta responsabile per l’eventuale mancato completamento dell’aggiornamento. Il Cliente potrà contattare un concessionario autorizzato per procedere con l’aggiornamento.

21.2 SCELTA DEL CLIENTE

Se il Cliente non intende ricevere gli aggiornamenti OTA sul Veicolo, dovrà informare IVECO tramite la sezione “Contattaci” di Iveco-on.com.

21.3 AGGIORNAMENTI OTA OBBLIGATORI

IVECO si riserva il diritto di fornire e installare aggiornamenti OTA strettamente necessari per motivi di sicurezza di guida, sicurezza informatica, conformità alle normative applicabili, senza richiedere la previa autorizzazione del Cliente per ogni singolo aggiornamento. Tali aggiornamenti obbligatori possono includere patch di sicurezza, misure di mitigazione delle vulnerabilità o altre misure richieste dalle leggi e dai regolamenti applicabili o per affrontare i rischi di sicurezza informatica.

21.4 TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ E OBBLIGHI DI TRASPARENZA

In caso di vendita, locazione o qualsiasi altra forma di cessione del Veicolo a terzi, il Cliente si impegna a informare tempestivamente IVECO del cambio di proprietà secondo le procedure applicabili. (La comunicazione dovrà essere inviata all’indirizzo vehicle.ownershipchange@iveco.com). Il Cliente è inoltre tenuto a informare il nuovo proprietario, locatario o utente che il Veicolo è dotato della funzionalità di Aggiornamento OTA e che tali aggiornamenti possono essere gestiti in conformità alle disposizioni del presente articolo.

Timbro e firma